



P U T U S A N

Nomor 2757/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (alm)**
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 20 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rumah Kos Tiga Gadis Jln. Wahidin SH Gg. 24 A Delima 2 RT 8/ RW 3 Kel. Randu Agung Kec. Kebomas Kab. Gresik atau Muara Dusun Tanjung Anyar RT 006 RW 003 Kel. Lebak Kec. Sengkapura Gresik (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Hairus Fandi Bin Marnilam (alm) ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2025 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 18 November 2025;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 19 November 2025 sampai dengan tanggal 18 Desember 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2025 sampai dengan tanggal 7 Januari 2026;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2026 sampai dengan tanggal 8 Maret 2026;

Endang Suprawati, S.H., M.H., dan M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Advkat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia yang beralamat di

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 2757/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No.36, Kelurahan Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2757/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 06 Januari 2026, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2757/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 9 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2757/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 10 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) dengan Kategori VI yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2757/Pid.Sus/2025/PN Sby



5. Menyatakan barang bukti berupa:
- 7 (tujuh) kantong plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto total $\pm$ 6,545 (enam koma lima ratus empat puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) buah sekrop plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A51 warna merah maroon dengan Nomor SIM 082234669942;
 - 3 (tiga) pak plastik klip warna putih;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan D POLO Y ANN.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2025 bertempat di samping Kantor Petro Kimia Gresik yang berada di Jalan Ngipik, Kab. Gresik atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu tempat Terdakwa ditahan serta kediaman para saksi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2757/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. YADI (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menawari narkoba jenis sabu. Bahwa atas penawaran tersebut, kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sekira ± 10 (sepuluh) gram seharga Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu pembelian dari Sdr. YADI (DPO) yang diranjau di samping Kantor Petro Kimia Gresik yang berada di Jalan Ngipik, Kab. Gresik. Bahwa setelah berhasil menguasai narkoba jenis sabu sekitar ± 10 (sepuluh) gram tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke Kos Tiga Gadis Jln. Wahidin SH Gg. 24 A Delima 2 RT 8/ RW 3 Kel. Randu Agung Kec. Kebomas Kab. Gresik untuk memecah menjadi 10 (sepuluh) poket dengan tujuan untuk dijual.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025, saksi RICO PRAMANA serta saksi HARI SANTOSO selaku anggota Polri menerima informasi terkait dengan penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa atas informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.30 WIB di Kos Tiga Gadis Jln. Wahidin SH Gg. 24 A Delima 2 RT 8/ RW 3 Kel. Randu Agung Kec. Kebomas Kab. Gresik. Bahwa atas penangkapan tersebut dilanjutkan penggeledahan dimana ditemukan 7 (tujuh) kantong plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto total $\pm 6,545$ (enam koma lima ratus empat puluh lima) gram, 3 (tiga) pak plastik kosong, 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang terbungkus dengan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang ditemukan di dalam almari pakaian dibawah lipatan baju yang berada di kamar Terdakwa. Selain itu juga ditemukan uang penjualan sabu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam dompet milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk OPPO A51 warna merah maron nosim: 082234669942, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan D POLO Y ANN yang kesemuanya diakui milik Terdakwa.

Bahwa atas 7 (tujuh) kantong plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut merupakan bagian dari 10 (sepuluh) poket yang sebelumnya dibagi oleh Terdakwa dimana 3 (tiga) diantaranya diakui telah dijual Terdakwa diantaranya:

- ❖ Hari Selasa tanggal 22 Juli 2025, Terdakwa menjual kepada RISKI sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 sebesar 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- ❖ Hari Selasa tanggal 24 Juli 2025, Terdakwa menjual kepada ARIF sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa atas 7 (tujuh) poket narkoba tersebut dimaksudkan oleh Terdakwa untuk menyediakan kepada pembeli dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2757/Pid.Sus/2025/PN Sby



- ❖ 1 (satu) poket dengan berat $\pm 2,211$ (dua koma sebelas) gram dijual dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- ❖ 1 (satu) poket dengan berat $\pm 1,671$ (satu koma enam ratus tujuh puluh satu) gram dijual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- ❖ 1 (satu) poket dengan berat $\pm 0,827$ (nol koma delapan ratus dua puluh tujuh) gram dijual dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- ❖ 1 (satu) poket dengan berat $\pm 0,860$ (nol koma delapan ratus enam puluh) gram dijual dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- ❖ 1 (satu) poket dengan berat $\pm 0,510$ (nol koma lima ratus sepuluh) gram dijual dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- ❖ 1 (satu) poket dengan berat $\pm 0,445$ (nol koma empat ratus empat puluh lima) gram dijual dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- ❖ 1 (satu) poket dengan berat $\pm 0,021$ (nol koma nol dua puluh satu) gram dijual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07329/NNF/2025 tertanggal 19 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh 1. HANDI PURWANTO, S.T., 2. BERNADETA PUTRI ILMA DALIA, S.Si., M.Si, 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan:

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isi terinci sebagai berikut:

- = 23606/2025/NNF- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,11$ gram;
- = 23607/2025/NNF- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,671$ gram;
- = 23608/2025/NNF- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,827$ gram;
- = 23609/2025/NNF- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,860$ gram;
- = 23610/2025/NNF- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,510$ gram;
- = 23611/2025/NNF- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,445$ gram;
- = 23612/2025/NNF- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,021$ gram;

II. PEMERIKSAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
23606/2025/NNF.- dan 23612/2025/NNF.-	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina

III. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 23606/2025/NNF.- dan 23612/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

IV. SISA BARANG BUKTI

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, seperti pada berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dengan bertuliskan:

ISI:

No. Lab: 07329/NNF/2025

Barang bukti:

= 23606/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 2,183 gram;

= 23607/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 1,656 gram;

= 23608/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,794 gram;

= 23609/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,837 gram;

= 23610/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,480 gram;

= 23611/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,421 gram;

= 23612/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

Bahwa adanya narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) poket dengan berat netto $\pm$ 6,545 (enam koma lima ratus empat puluh lima) gram berada dalam

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 2757/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa disebabkan karena adanya kesadaran dari Terdakwa membeli dari Sdr. YADI (DPO). Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa adanya keahlian maupun ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2025 bertempat di dalam Kos Tiga Gadis Jln. Wahidin SH Gg. 24 A Delima 2 RT 8/ RW 3 Kel. Randu Agung Kec. Kebomas Kab. Gresik atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu tempat Terdakwa ditahan serta kediaman para saksi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025, saksi RICO PRAMANA serta saksi HARI SANTOSO selaku anggota Polri menerima informasi terkait dengan penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa atas informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.30 WIB di Kos Tiga Gadis Jln. Wahidin SH Gg. 24 A Delima 2 RT 8/ RW 3 Kel. Randu Agung Kec. Kebomas Kab. Gresik. Bahwa atas penangkapan tersebut dilanjutkan penggeledahan dimana ditemukan 7 (tujuh) kantong plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto total $\pm$ 6,545 (enam koma lima ratus empat puluh lima) gram, 3 (tiga) pak plastik kosong, 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang terbungkus dengan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang ditemukan di dalam almari pakaian dibawah lipatan baju yang berada di kamar Terdakwa. Selain itu juga ditemukan uang penjualan sabu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam dompet milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk OPPO A51 warna merah maron nosim: 082234669942, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan D POLO Y ANN yang kesemuanya diakui milik Terdakwa.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2757/Pid.Sus/2025/PN Sby



Bahwa atas 7 (tujuh) poket narkoba tersebut dimaksudkan oleh Terdakwa untuk menyediakan kepada pembeli dengan rincian sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) poket dengan berat $\pm 2,211$ (dua koma sebelas) gram dijual dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- ❖ 1 (satu) poket dengan berat $\pm 1,671$ (satu koma enam ratus tujuh puluh satu) gram dijual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- ❖ 1 (satu) poket dengan berat $\pm 0,827$ (nol koma delapan ratus dua puluh tujuh) gram dijual dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- ❖ 1 (satu) poket dengan berat $\pm 0,860$ (nol koma delapan ratus enam puluh) gram dijual dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- ❖ 1 (satu) poket dengan berat $\pm 0,510$ (nol koma lima ratus sepuluh) gram dijual dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- ❖ 1 (satu) poket dengan berat $\pm 0,445$ (nol koma empat ratus empat puluh lima) gram dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- ❖ 1 (satu) poket dengan berat $\pm 0,021$ (nol koma nol dua puluh satu) gram dijual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07329/NNF/2025 tertanggal 19 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh 1. HANDI PURWANTO, S.T., 2. BERNADETA PUTRI ILMA DALIA, S.Si., M.Si, 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan :

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isi terinci sebagai berikut :

- = 23606/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,11$ gram;
- = 23607/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,671$ gram;
- = 23608/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,827$ gram;
- = 23609/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,860$ gram;
- = 23610/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,510$ gram;
- = 23611/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,445$ gram;
- = 23612/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,021$ gram;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2757/Pid.Sus/2025/PN Sby



II. PEMERIKSAAN

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
23606/2025/NNF.- dan 23612/2025/NNF.-	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

III. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 23606/2025/NNF.- dan 23612/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

IV. SISA BARANG BUKTI

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, seperti pada berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dengan bertuliskan:

ISI:

No. Lab: 07329/NNF/2025

Barang bukti:

= 23606/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 2,183 gram;

= 23607/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 1,656 gram;

= 23608/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,794 gram;

= 23609/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,837 gram;

= 23610/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,480 gram;

= 23611/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,421 gram;

= 23612/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;



Bahwa adanya narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) poket dengan berat netto $\pm$ 6,545 (enam koma lima ratus empat puluh lima) gram berada dalam penguasaan Terdakwa disebabkan karena adanya kesadaran dari Terdakwa untuk menyediakan para pembeli. Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa adanya keahlian maupun ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RICO PRAMANA KUSUMA, memberikan keterangan dengan disumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025 sekitar jam 11.30 WIB di rumah milik terdakwa yang berada di Kos Tiga Gadis Jalan Wahidin SH Gang 24 A Delima 2 RT 8/ RW 3, Kelurahan Randu Agung, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025, saksi beserta saksi HARI SANTOSO selaku anggota Polri menerima informasi terkait dengan penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm). Atas informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.30 WIB di Kos Tiga Gadis Jalan Wahidin SH Gang 24 A Delima 2 RT 8/ RW 3, Kelurahan Randu Agung, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
- Bahwa atas penangkapan tersebut dilanjutkan penggeledahan dimana ditemukan 7 (tujuh) kantong plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto total $\pm$ 6,545 (enam koma lima ratus empat puluh lima) gram, 3 (tiga) pak plastik kosong, 1 (satu) buah sekrop plastik,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 2757/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah timbangan elektrik yang terbungkus dengan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang ditemukan di dalam almari pakaian dibawah lipatan baju yang berada di kamar terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm). Selain itu juga ditemukan uang penjualan sabu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam dompet milik terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm), 1 (satu) buah HP merk OPPO A51 warna merah maron nosim: 082234669942, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan D POLO Y ANN yang kesemuanya diakui milik terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm);

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) ditemukan barang-barang berupa 7 (tujuh) kantong plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto total $\pm 6,545$ (enam koma lima ratus empat puluh lima) gram, 3 (tiga) pak plastik kosong, 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang terbungkus dengan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang ditemukan di dalam almari pakaian dibawah lipatan baju yang berada di kamar terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm);

- Bahwa terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) mendapatkan 7 (tujuh) kantong plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto total $\pm 6,545$ (enam koma lima ratus empat puluh lima) gram tersebut dari Sdr. YADI (DPO) dengan cara pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 sekira jam 16.00 WIB, Sdr. YADI (DPO) menghubungi terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) dengan maksud untuk menawari narkoba jenis sabu. Bahwa atas penawaran tersebut, kemudian terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) memesan narkoba jenis sabu sekira ± 10 (sepuluh) gram seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) menerima narkoba jenis sabu pembelian dari Sdr. YADI (DPO) yang diranjau di samping Kantor Petro Kimia Gresik yang berada di Jalan Ngipik, Kabupaten Gresik.

- Bahwa setelah berhasil menguasai narkoba jenis sabu sekitar ± 10 (sepuluh) gram tersebut, kemudian terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) kembali ke Kos Tiga Gadis Jalan Wahidin SH Gang 24 A Delima 2 RT 8/ RW 3, Kelurahan Randu Agung, Kecamatan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2757/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebomas Kabupaten Gresik untuk memecah menjadi 10 (sepuluh) poket dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa tujuan terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. YADI (DPO) yaitu untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) memperoleh keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi HARI SANTOSO, memberikan keterangan dengan disumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025 sekitar jam 11.30 WIB di rumah milik terdakwa yang berada di Kos Tiga Gadis Jalan Wahidin SH Gang 24 A Delima 2 RT 8/ RW 3, Kelurahan Randu Agung, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025, saksi bersama dengan saksi RICO PRAMANA selaku anggota Polri menerima informasi terkait dengan penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm).
- Bahwa atas informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.30 WIB di Kos Tiga Gadis Jalan Wahidin SH Gang 24 A Delima 2 RT 8/ RW 3, Kelurahan Randu Agung, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
- Bahwa atas penangkapan tersebut dilanjutkan penggeledahan dimana diketemukan 7 (tujuh) kantong plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto total $\pm$ 6,545 (enam koma lima ratus empat puluh lima) gram, 3 (tiga) pak plastik kosong, 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang terbungkus dengan 1 (satu)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 2757/Pid.Sus/2025/PN Sby



bungkus plastik warna hitam yang ditemukan di dalam almari pakaian dibawah lipatan baju yang berada di kamar terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm). Selain itu juga diketemukan uang penjualan sabu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diketemukan dalam dompet milik terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm), 1 (satu) buah HP merk OPPO A51 warna merah maron nosim: 082234669942, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan D POLO Y ANN yang kesemuanya diakui milik terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm);

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) ditemukan barang-barang berupa 7 (tujuh) kantong plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto total $\pm$ 6,545 (enam koma lima ratus empat puluh lima) gram, 3 (tiga) pak plastik kosong, 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang terbungkus dengan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang ditemukan di dalam almari pakaian dibawah lipatan baju yang berada di kamar terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm);

- Bahwa terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) mendapatkan 7 (tujuh) kantong plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto total $\pm$ 6,545 (enam koma lima ratus empat puluh lima) gram tersebut dari Sdr. YADI (DPO) dengan cara pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 sekira jam 16.00 WIB, Sdr. YADI (DPO) menghubungi terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) dengan maksud untuk menawari narkoba jenis sabu.

- Bahwa atas penawaran tersebut, kemudian terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) memesan narkoba jenis sabu sekira $\pm$ 10 (sepuluh) gram seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) menerima narkoba jenis sabu pembelian dari Sdr. YADI (DPO) yang diranjau di samping Kantor Petro Kimia Gresik yang berada di Jalan Ngipik, Kabupaten Gresik. Bahwa setelah berhasil menguasai narkoba jenis sabu sekitar $\pm$ 10 (sepuluh) gram tersebut, kemudian terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) kembali ke Kos Tiga Gadis Jalan Wahidin SH Gang 24 A Delima 2 RT 8/ RW 3, Kelurahan Randu Agung, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk memecah menjadi 10 (sepuluh) poket dengan tujuan untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. YADI (DPO) yaitu untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) memperoleh keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07329/NNF/2025 tertanggal 19 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh 1. HANDI PURWANTO, S.T., 2. BERNADETA PUTRI ILMA DALIA, S.Si., M.Si, 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan:

- BARANG BUKTI YANG DITERIMA:
- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isi terinci sebagai berikut :
 - = 23606/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,11$ gram;
 - = 23607/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,671$ gram;
 - = 23608/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,827$ gram;
 - = 23609/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,860$ gram;
 - = 23610/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,510$ gram;
 - = 23611/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,445$ gram;
 - = 23612/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,021$ gram;

PEMERIKSAAN

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2757/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIMASI
23606/2025/NNF.- dan 23612/2025/NNF.-	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: = 23606/2025/NNF.- dan 23612/2025/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025 sekitar jam 11.30 WIB di rumah milik terdakwa yang berada di Kos Tiga Gadis Jalan Wahidin SH Gang 24 A Delima 2 RT 8/ RW 3, Kelurahan Randu Agung, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) mendapatkan 7 (tujuh) kantong plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto total $\pm$ 6,545 (enam koma lima ratus empat puluh lima) gram tersebut dari Sdr. YADI (DPO) dengan cara pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 sekira jam 16.00 WIB, Sdr. YADI (DPO) menghubungi terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) dengan maksud untuk menawari narkoba jenis sabu.
- Bahwa atas penawaran tersebut, kemudian terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) memesan narkoba jenis sabu sekira $\pm$ 10 (sepuluh) gram seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) menerima narkoba jenis sabu pembelian dari Sdr. YADI (DPO) yang diranjau di samping Kantor Petro Kimia Gresik yang berada di Jalan Ngipik, Kabupaten Gresik.
- Bahwa setelah berhasil menguasai narkoba jenis sabu sekitar $\pm$ 10 (sepuluh) gram tersebut, kemudian terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) kembali ke Kos Tiga Gadis Jalan Wahidin SH Gang 24 A Delima 2 RT 8/

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 2757/Pid.Sus/2025/PN Sby



RW 3, Kelurahan Randu Agung, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk memecah menjadi 10 (sepuluh) poket dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) ditemukan barang-barang berupa 7 (tujuh) kantong plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto total $\pm$ 6,545 (enam koma lima ratus empat puluh lima) gram, 3 (tiga) pak plastik kosong, 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang terbungkus dengan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang ditemukan di dalam almari pakaian dibawah lipatan baju yang berada di kamar terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm);
- Bahwa tujuan terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. YADI (DPO) yaitu untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) memperoleh keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;
- Bahwa terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) kantong plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto total $\pm$ 6,545 (enam koma lima ratus empat puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah sekrop plastik warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A51 warna merah maroon dengan Nomor SIM 082234669942;
- 3 (tiga) pak plastik klip warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan D POLO Y ANN.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025 sekitar jam 11.30 WIB di rumah milik terdakwa yang berada di Kos Tiga Gadis Jalan Wahidin SH Gang 24 A Delima 2 RT 8/ RW 3, Kelurahan Randu Agung, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) ditangkap karena memiliki 7 (tujuh) kantong plastik narkoba jenis sabu dengan berat netto total $\pm$ 6,545 (enam koma lima ratus empat puluh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket Narkoba tersebut dari Sdr. YADI (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 sekira jam 16.00 WIB, dengan cara Sdr. YADI (DPO) menghubungi terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) dengan maksud untuk menawarkan narkoba jenis sabu.
- Bahwa atas penawaran tersebut, kemudian terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) memesan narkoba jenis sabu sekira $\pm$ 10 (sepuluh) gram seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. YADI (DPO) yang diranjau di samping Kantor Petro Kimia Gresik yang berada di Jalan Ngipik, Kabupaten Gresik.
- Bahwa setelah berhasil menguasai narkoba jenis sabu sekitar $\pm$ 10 (sepuluh) gram tersebut, kemudian terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) kembali ke kos untuk memecah menjadi 10 (sepuluh) poket dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) selain ditemukan 7 (tujuh) kantong plastik narkoba jenis sabu dengan berat netto total $\pm$ 6,545 (enam koma lima ratus empat puluh lima) gram, ditemukan juga 3 (tiga) pak plastik kosong, 1 (satu) buah sekrop plastik, dan 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Bahwa tujuan terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. YADI (DPO) yaitu untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07329/NNF/2025 tertanggal 19 Agustus 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: = 23606/2025/NNF- dan 23612/2025/NNF- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata "*Barang siapa*" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof.



MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- 1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka yang dimaksud *setiap orang* adalah Terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab. Dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan yang dimaksud melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil;

Bahwa sebagaimana Pasal 35 disebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 38 disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Pasal 1 angka 6 menyebutkan "peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 2757/Pid.Sus/2025/PN Sby



kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat dijelaskan bahwa perbuatan peredaran gelap Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh seseorang tanpa memiliki izin dari yang berwenang sebagaimana ketentuan tersebut di atas adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa sehingga diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) menguasai narkotika jenis sabu sekitar $\pm$ 10 (sepuluh) gram tersebut, dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika telah terbukti;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Bahwa pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut AR. SURJONO, BONY DANIEL dalam bukunya *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang.
- Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
- Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain.



- Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan.
- Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis.
- Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Unsur-unsur tersebut bersifat alternatif sehingga cukup salah satu saja terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) mendapatkan 7 (tujuh) kantong plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto total $\pm$ 6,545 (enam koma lima ratus empat puluh lima) gram dari Sdr. YADI (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 sekira jam 16.00 WIB, dengan cara Sdr. YADI (DPO) menghubungi terdakwa untuk menawarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas penawaran tersebut, terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) memesan narkoba jenis sabu sekira $\pm$ 10 (sepuluh) gram seharga Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) menerima narkoba jenis sabu pembelian dari Sdr. YADI (DPO) kemudian Terdakwa memecah menjadi 10 (sepuluh) poket dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa terhadap Narkoba berupa 7 (tujuh) kantong plastik narkoba jenis sabu mempunyai berat netto total $\pm$ 6,545 (enam koma lima ratus empat puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka unsur menjual narkoba golongan I dalam bentukan bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan surat dakwaan dan hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal itu akan dipertimbangkan nanti dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan dibawah ini;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan sedangkan pidana denda dan pengganti denda tidak diterapkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal II angka 5 dan dalam Lampiran II UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, telah merubah ketentuan pidana denda dalam pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009, yang pada pokoknya menerapkan penjatuhan pidana yang bersifat alternatif (dan/atau) bukan bersifat kumulatif. Dengan melihat kepada jumlah barang bukti dan keadaan ekonomi terdakwa yang tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar denda, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana denda tidak diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan, yang selengkapny akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 2757/Pid.Sus/2025/PN Sby



- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan sekaligus sebagai pertimbangan atas pembelaan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HAIRUS FANDI Bin MARNILAM (Alm) tersebut dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) kantong plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto total $\pm$ 6,545 (enam koma lima ratus empat puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) buah sekrop plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A51 warna merah maroon dengan Nomor SIM 082234669942;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2757/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) pak plastik klip warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan D POLO Y ANN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2026, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., dan Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Renanda Kusumastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

ttd

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum.